

**CONVENIO MODIFICATORIO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN
CELEBRADO ENTRE TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V. Y CORPORATIVO
O PELETE, S.A. DE C.V. (EN ADELANTE, “CONVENIO MODIFICATORIO”)**

Entre los suscritos, **TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.**, quien para los efectos del presente se denominará “Rappi”, por una parte, y **CORPORATIVO O PELETE, S.A. DE C.V.** quien para los efectos del presente se denominará “Aliado”; y en conjunto las “Partes”, quienes han acreditado previamente su personalidad, celebran el presente Convenio Modificadorio, de conformidad con las siguientes:

DECLARACIONES

- I. Las Partes declaran que suscribieron en fecha 2 de junio de 2023 un Acuerdo de Cooperación (en adelante, “Acuerdo”), en virtud del cual Rappi dispone en favor del Aliado de un espacio en la Plataforma Rappi para que éste pueda exhibir, ofrecer y comercializar sus productos por medio de la misma.
- II. El Acuerdo actualmente se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales.
- III. Las Partes declaran conjuntamente que es su deseo celebrar y obligarse en los términos del presente Convenio Modificadorio, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Definiciones. - Todas las palabras con mayúscula inicial o con mayúsculas utilizadas en el presente Convenio Modificadorio y que no se encuentren definidas en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Acuerdo. A su vez, las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en el Acuerdo, tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

CLÁUSULA SEGUNDA. - Modificación. Las Partes convienen en modificar ciertas cláusulas Acuerdo, de conformidad con lo establecido a continuación:

- (i) Las Partes acuerdan mediante el presente Convenio Modificadorio en prorrogar la vigencia estipulada en la Cláusula Décima Tercera denominada “Vigencia” del Acuerdo por un periodo de 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Convenio Modificadorio (en adelante, “Vigencia”). Al finalizar la Vigencia, el Acuerdo se prorrogará automáticamente por períodos de igual duración al finalizar cada periodo. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en el que alguna de las Partes no desee prorrogar el Acuerdo, deberá notificar a la otra Parte con una anticipación mínima de 30 (treinta) días naturales a la fecha de la terminación efectiva del periodo en ejecución.

- (ii) Las Partes, de común acuerdo, modifican la Cláusula Séptima denominada “Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi” del Acuerdo, a efecto de que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio Modificatorio, la referida cláusula quede redactada en los términos que a continuación se indican:

“CLÁUSULA SÉPTIMA. - Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi. *El Aliado Comercial pagará a Rappi, por concepto del Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi un porcentaje sobre el valor total de los Productos vendidos por el Aliado Comercial por medio de la Plataforma Rappi. Dicho porcentaje corresponderá al 16% (dieciséis por ciento) más IVA del valor total de las ventas realizadas por medio de la Plataforma Rappi.*

Se aclara que este porcentaje se calculará semanalmente sobre el precio total de los Productos del Aliado Comercial en la Plataforma Rappi.

Las órdenes que no sean tomadas por el Aliado Comercial dentro de los 7 (siete) minutos siguientes, después de haber sido solicitadas y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, serán incluidas como órdenes tomadas y sumarán al valor final cobrado por concepto de Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi en la relación de ventas.”

- (iii) Las Partes, de común acuerdo, modifican la Cláusula Octava denominada “Forma de Pago” del Acuerdo, a efecto de que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio Modificatorio, la referida cláusula quede redactada en los términos que a continuación se indican:

“CLÁUSULA OCTAVA. - Forma de pago. *Rappi reembolsará al Aliado Comercial el valor de las órdenes solicitadas semanalmente por los Usuarios/ Consumidores y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, la semana inmediatamente siguiente al corte semanal menos: (i) el valor cobrado por Rappi por concepto de Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi; y (ii) cualquier otro descuento aplicable de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo de Cooperación. Se aclara que la fecha de corte semanal y de pago será debidamente informada por parte de Rappi al Aliado Comercial.*

Rappi pagará al Aliado Comercial el valor determinado en la cuenta bancaria relacionada a continuación:

- Titular: Corporativo o Pelete, S.A. de C.V.
- Cuenta: 1166347424
- Clabe Interbancaria: 072905011663474247
- Banco: Banorte

El Aliado Comercial acepta el envío y recibo de facturas por medios electrónicos.”

CLÁUSULA TERCERA. Adición. El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto Adicionar ciertas definiciones al apartado de “Definiciones” del Acuerdo, a efecto de que, a partir de la fecha de firma del presente Convenio Modificatorio, el referido apartado quede adicionado en los términos que a continuación se indican:

“II. Definiciones.

- a. **Ads.** Publicidad digital dentro de la sección de “Restaurantes” al interior de la Plataforma Rappi, la cual se podrá ser activada mediante la adquisición de Paquetes de Clicks. Dicha publicidad se podrá referir a: **(i)** posición en el Index general de la sección de “Restaurantes”; **(ii)** posición en el Index por categorías específicas de alimentos; **(iii)** Buscador en la sección de “Restaurantes”; **(iv)** posición en la sección de favoritos dentro de la sección de “Restaurantes”; **(v)** Banner Restaurantes; **(vi)** Banner Home; **(vii)** Carrusel Home; **(viii)** Carrusel de Videos; **(ix)** Carrusel dentro de Tienda; y **(x)** Notificaciones “Push”.
- b. **Banner.** Espacio publicitario insertado al interior de la sección de “Restaurantes” dentro de la Plataforma Rappi.
- c. **Banner Home.** Banner insertado dentro de la página de inicio de la Plataforma Rappi.
- d. **Banner Restaurantes.** Banner insertado dentro de la sección de “Restaurantes” al interior de la Plataforma Rappi.
- e. **Buscador.** Herramienta al interior de la sección de “Restaurantes” dentro de la Plataforma Rappi que le permite al Usuario/ Consumidor buscar alimentos y/o restaurantes.
- f. **Carrusel.** Rotación constante de imágenes al interior de la Plataforma Rappi, que contienen el logo y la marca de los Aliados Comerciales.
- g. **Carrusel de Videos.** Carrusel dentro de la sección de “Restaurantes” al interior de la Plataforma Rappi, donde se exhiben videos de forma interactiva con el Usuario/ Consumidor.
- h. **Carrusel dentro de la Tienda.** Carrusel que se exhibe al final del menú de los restaurantes al interior de la Plataforma Rappi.
- i. **Carrusel Home.** Carrusel insertado en la página de inicio de la Plataforma Rappi (“home”).
- j. **Index.** Listado de las tiendas virtuales de las Personas que exhiben y comercializan sus productos a través de la sección de “Restaurantes” dentro de la Plataforma Rappi.
- k. **Paquete de Clicks.** Se refiere al paquete de Ads que será otorgado por Rappi al Aliado Comercial, entendiéndose que los Ads específicos y el momento de consumo de su activación serán determinados por el algoritmo de Rappi teniendo en cuenta la información de consumo registrada en dicho algoritmo.
- l. **Sell Out.** Se refiere a las ventas brutas del Aliado Comercial por medio de la Plataforma Rappi.”

Las demás denominaciones que integran el capítulo II. Definiciones, que no hayan sido expresamente modificadas en la presente cláusula, subsistirán en los términos que fueron originalmente pactados por las Partes en el Acuerdo.

CLÁUSULA CUARTA. Integridad. Las Partes acuerdan que en todo aquello que no haya sido modificado expresamente mediante el presente Convenio Modificatorio, el Acuerdo continuará ejecutándose en iguales condiciones a lo inicialmente pactado en dicho documento y cualquier otro Anexo/Convenio Modificatorio suscrito entre las Partes.

En fe de lo expuesto se firma de forma electrónica, dejando constancia en mensaje de datos el **29 de julio de 2024.**

[CONTINUA HOJA DE FIRMAS]

TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.	CORPORATIVO O PELETE, S.A. DE C.V.
	
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
IVÁN CADAVID SILVA	ALBERTO SANMARTÍN GALLARDO

ESPACIO DEJADO EN BLANCO A PROPÓSITO



CERTIFICADO DE MENSAJE DE DATOS Y VINCULACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA
EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA

NÚMERO IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO

66a81a20cbbfa83b346d1f30

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Legal MX - Convenio Modificatorio - Mamá Gallina.pdf

TIPO DE FIRMA

Firma Electrónica Fiable

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES

Nombre: Ivan

Apellidos: Cadavid Silva

Correo Electrónico: ivan@rappi.com

Hash: 8J9y4h6j/gcKpsg5O6s9xjsnbOBEbA+4FCLyNIhwTPk=

Dirección IP: 201.141.106.213

Firmado el: 29/jul/2024 22:40:20 GMT-6(2024-07-30T04:40:20.055Z)

Nombre: Alberto

Apellidos: Sanmartín Gallardo

Correo Electrónico: albertosanmartin@hotmail.com

Hash: ktF75i5siLvkJUu+pdE2V6wwrD5YInz1kz4aQH2X2So=

Dirección IP: 201.123.160.3

Visualización del Mensaje de datos: 29/jul/2024 21:04:02 GMT-6(2024-07-30T03:04:02.016Z)

Firmado el: 29/jul/2024 21:05:09 GMT-6(2024-07-30T03:05:09.733Z)

FECHA DE FIRMA A LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO

29/jul/2024 22:40:20 GMT-6(2024-07-30T04:40:20.242Z)

URL de la Auditoría

<https://enterprise.app.trato.io/r/4loiNWcOdGyQ3ynblAdF7>



*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.